

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2109/2531

ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิชัยภักดิ์ กิจ กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 75, มาตรา 681

จำเลยที่ 2 หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนจำกัด จำเลยที่ 1 นำตัวสัญญาใช้เงินไปขายลดแก่โจทก์ในนามจำเลยที่ 1 โดยไม่ประทับตราสำคัญของจำเลยที่ 1 ในสัญญาขายลดตัวเงิน มีจำเลยที่ 3 ทำสัญญาค้ำประกันไว้ด้วย จำเลยที่ 1 ได้รับเงินไปจากโจทก์ตามสัญญาแล้ว และเมื่อครบกำหนดตามตัวสัญญาใช้เงิน จำเลยที่ 1 ใช้เงินแก่โจทก์บางส่วน ดังนี้แสดงว่าจำเลยที่ 2 ลงชื่อในสัญญาขายลดตัวเงินดังกล่าวในฐานะกระทำการแทนจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 ต้องผูกพันตามสัญญานั้น จำเลยที่ 3 ผู้ทำสัญญาค้ำประกันจำเลยที่ 1 จึงต้องรับผิดชอบต่อโจทก์

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยที่ 1 เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดมีจำเลยที่ 2 เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ จำเลยที่ 1 นำตัวสัญญาใช้เงินมาขายลดแก่โจทก์โดยมีจำเลยที่ 2 และที่ 3 เป็นผู้ค้ำประกัน เมื่อถึงกำหนดเวลาชำระเงิน จำเลยที่ 1 ชำระเงินให้โจทก์ไม่ครบถ้วน ขอให้บังคับจำเลยทั้งสามชำระเงินให้โจทก์ 18,858 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ย จำเลยที่ 1 ที่ 2 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา จำเลยที่ 3 ให้การว่าสัญญาขายลดตัวเงิน

ไม่มีตราสำคัญของจำเลยที่ 1 ประทับจึงไม่ผูกพันจำเลยที่ 1 ขอให้ยกฟ้อง ศาลชั้น
ต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองชำระเงินแก่โจทก์ 13,987.91 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย
ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้มีปัญหาวินิจฉัยในข้อกฎหมายตามฎีกาของจำเลยที่
3 ว่า สัญญาขายลดตัวเงินตามเอกสารหมายเลข 4 จำเลยที่ 2 ลงชื่อแต่ไม่ได้ประทับ
ตราสำคัญของจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นนิติบุคคลสัญญาดังกล่าวจะผูกพันจำเลยที่ 1 หรือไม่
ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่าจำเลยที่ 2 นำตัวสัญญาใช้เงินไปขายลดแก่โจทก์ในนามของ
จำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 ที่ 3 ทำสัญญาค้ำประกันไว้ด้วยเมื่อครบกำหนดตามตัว
สัญญาใช้เงินจำเลยที่ 1 ใช้เงินให้แก่โจทก์บางส่วน เห็นว่า แม้สัญญาตามเอกสาร
หมายเลข 4 จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของจำเลยที่ 1 ลงชื่อโดยไม่ประทับ
ตราสำคัญของจำเลยที่ 1 แต่จำเลยที่ 1 ได้รับเงินไปจากโจทก์ตามสัญญา เมื่อครบ
กำหนดตามตัวสัญญาใช้เงิน จำเลยที่ 1 ก็ใช้เงินให้แก่โจทก์บางส่วนแล้ว แสดงว่า
จำเลยที่ 2 ลงชื่อในสัญญาดังกล่าวในฐานะกระทำการแทนจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 จึง
ต้องผูกพันและรับผิดชอบตามสัญญาเอกสารหมายเลข 4 จำเลยที่ 3 ทำสัญญาค้ำประกัน
จำเลยที่ 1 จึงต้องรับผิดชอบต่อโจทก์"

พิพากษายืน ให้จำเลยที่ 3 ใช้ค่าทนายความชั้นฎีกาแทนโจทก์ 600 บาท

(สงฆ์ สุขะปณณพันธ์-สวัสดิ์ รอดเจริญ-เดชา สุวรรณโณ)

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ